

1503011-13.2020.8.26.0664

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MAURICIO JOSE NOGUEIRA

Comarca: Votuporanga

Foro: Foro de Votuporanga

Vara: 2ª Vara Criminal e Da Infância e Juventude

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2254032/2020 - DEL.SEC.VOTUPORANGA PLANTÃO, 14108387 - DEL.SEC.VOTUPORANGA PLANTÃO, 1698/20/711 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Votuporanga

Foro de Votuporanga

2ª Vara Criminal e Da Infância e Juventude

Rua Espírito Santo Nº 2497, Votuporanga-SP - cep 15501-221

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1503011-13.2020.8.26.0664 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503011-13.2020.8.26.0664

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2254032/2020 - DEL.SEC.VOTUPORANGA PLANTÃO, 14108387 - DEL.SEC.VOTUPORANGA PLANTÃO, 1698/20/711 - DEL.SEC.VOTUPORANGA PLANTÃO, 2254032 - DEL.SEC.VOTUPORANGA PLANTÃO, 2254032 - DEL.POL.VALENTIM GENTIL, 1698/20/711 - DEL.POL.VALENTIM GENTIL

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

Isael Glaison Costa Silva e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MAURICIO JOSE NOGUEIRA

Vistos.

ISABEL GLAISON COSTA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia, hora e local descritos, o denunciado, em tese, transportava e guardava, para fins de tráfico e sem autorização legal ou regulamentar, 02 (duas) porções de maconha, pesando, ao todo, cerca de 19,2 gramas e 53 (cinquenta e três) microtubos (eppendorfs) com cocaína, somando cerca de 14,1 gramas. Ao réu foi concedida liberdade provisória (fls. 88/90).

O acusado foi notificado e apresentou defesa prévia (fls. 147/149).

A denúncia foi recebida (fls. 164/165). Em seguida, o réu foi citado.

A peça acusatória foi aditada (fls. 212/214). Dada vista à defesa (fls. 218), o aditamento foi recebido (fls. 219).

Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas de acusação. A defesa desistiu das testemunhas arroladas. O acusado foi interrogado.

Em alegações finais a acusação requereu a procedência da ação penal, nos termos da denúncia, enquanto a defesa requereu a absolvição, além de outras teses defensivas subsidiárias.

É o RELATÓRIO do necessário.

FUNDAMENTO e DECIDO.

A ação penal merece ser julgada procedente.

No mérito propriamente dito, a materialidade restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 06), pelo boletim de ocorrência (fls. 29/33), pelo auto de exibição/apreensão (fls. 20/22), pelo laudo de constatação (fls. 25/28), pelo exame químico-toxicológico (fls. 197/199), pelo laudo pericial em papel moeda (fls. 177/181), pelo laudo pericial em telefone celular (fls. 182/196), e pela prova oral produzida.

A autoria é inconteste.

A testemunha de acusação, Vladimir Sérgio de Freitas Júnior, disse que foi até a cidade de Valentim Gentil para efetuar patrulhamento, ocasião que abordaram o veículo Ford/Fiesta, placa HHI6J52, Votuporanga/SP, que era conduzido por Isael Glaisonm Costa Silva. O depoente já tinha conhecimento que referido indivíduo teria envolvimento em diversos crimes de furtos praticados na cidade de Valentim, bem como nesta cidade de Votuporanga na companhia de outros dois que foram apontados como sendo Michael Douglas Ferreira De Souza e o adolescente Luis Gustavo Gimenez. Isael foi revistado e localizado em poder dele a quantia de R\$ 602,00, em dinheiro, e seu telefone celular, ocasião que foi apresentada a ocorrência na cidade de Valentim Gentil e registrado RDO 593/20. Na sequência, dirigiu-se até esta cidade onde tinha conhecimento que residiam os supostos comparsas de Isael, visando apurar crimes de furtos, situada na Rua Antonio Pereira Batista, 3614, nesta cidade. Lá encontravam-se Michael e Luis Gustavo, ambos conhecidos nos meios policiais por envolvimento em crimes de tráfico de drogas, roubo e furtos, local em foi apreendido um simulacro de arma de fogo, tipo pistola, 03 módulos de som automotivos, 07 rádios automotivos, tipo toca CD, 02 capacetes e 01 telefone celular. Michael e ao adolescente Luis Gustavo confessaram a prática de furtos na companhia de Isael, tanto na cidade de Valentim Gentil como em Votuporanga. O depoente retornou para a cidade de Valentim Gentil, onde ainda se encontrava Isael, momento que decidiu fazer uma revista minuciosa no interior de seu veículo, ocasião que foram localizados escondidos no compartimento interno do freio de mão, quarenta e seis eppendorfs de cocaína, além de uma nota de R\$ 100,00, aparentemente falsa. Isael confessou que estava na cidade de Valentim Gentil para vender drogas, inclusive disse que recebeu a nota falsa como pagamento de tráfico. Negou envolvimento nos furtos. Alegou que trabalha como motorista de aplicativo e apenas teria levado Michael e Luis Gustavo àquela cidade, mesmo tendo conhecimento que eles iriam praticar furtos. Na residência dele, situada na Rua Theodor Wille, 4785, fundos, nesta cidade, foram encontrados mais sete eppendorfs aparentando ser de cocaína, similares aos encontrados em seu veículo, escondidos em uma meia, em seu quarto, além da quantia de R\$ 80,00, fracionados em 04 notas de R\$ 20,00, e duas porções, aparentando ser "maconha", escondidos no muro que faz divisa com a residência do vizinho.

A testemunha de acusação, Thiago Greco Domingos Goes, disse que deslocou-se até Valentim Gentil para efetuar patrulhamento. Abordaram o veículo Ford/Fiesta, placa HHI6J52, Votuporanga/SP, conduzido por Isael Glaisonm Costa Silva. Tinha conhecimento que referido indivíduo teria envolvimento em diversos crimes de furtos praticados na cidade de Valentim, bem como nesta cidade de Votuporanga na companhia de outros dois, que foram apontados como sendo Michael Douglas Ferreira De Souza e o adolescente Luis Gustavo Gimenez. Isael foi revistado e localizado em poder dele a quantia de R\$ 602,00, em dinheiro, e seu telefone celular. Na sequência, dirigiu-

se até esta cidade, onde tinha conhecimento que residiam os supostos comparsas dele, situada na rua Antonio Pereira Batista, 3614, nesta cidade. Lá estavam Michael e Luis Gustavo, ambos conhecidos nos meios policiais por envolvimento em crimes de tráfico de drogas, roubo e furtos, ocasião que foram apreendidos um simulacro de arma de fogo, tipo pistola, 03 módulos de som automotivos, 07 rádios automotivos, tipo toca cd, 02 capacetes e 01 telefone celular. Ambos confessaram a prática dos furtos na companhia de Israel. Retornou para Valentim Gentil e fez uma revista minuciosa no interior do veículo do réu, ocasião que localizou escondido no freio de mão 46 eppendorfs de cocaína, além de uma nota de R\$ 100,00, aparentemente falsa. Israel confessou a traficância e que recebeu a nota falsa como pagamento por venda de drogas. Negou os furtos. Na residência dele, situada na Rua Theodor Wille, 4785, fundos, nesta cidade, foram localizados mais sete eppendorfs aparentando ser de cocaína, similares aos encontrados em seu veículo, escondidos em uma meia, em seu quarto, além da quantia de R\$ 80,00, fracionados em 04 notas de R\$ 20,00, e dois invólucros de plástico, aparentando ser "maconha", escondidos no muro que faz divisa com a residência do vizinho.

Interrogado o réu disse que é usuário de drogas. Adquiriu o entorpecente de Maicon. Ficou devendo e pagou fazendo as corridas de Uber. Recebeu de um cliente do Uber a nota de R\$100,00, encontrada. Admitiu que venderia a droga para Maicon.

A prova se mostrou suficiente para comprovar que a droga estava efetivamente em poder do réu e se destinava ao tráfico e que a cédula de papel moeda nacional é falsa.

Ainda, nunca é demais lembrar que o testemunho policial goza de credibilidade tanto quanto outro qualquer, sendo que, para ter retirado o seu valor probante, é necessária a demonstração de motivo sério e concreto, não sendo suficiente mera alegação desacompanhada de elementos de convicção. Aliás, seria um contrassenso o Estado credenciar pessoas para a função repressiva e, depois, negar-lhes crédito quando prestassem conta de suas diligências. Em outras palavras, o depoimento policial não merece reparo, sendo que a jurisprudência é uníssona ao reconhecer a validade das declarações prestadas por policiais.

Realmente, "(...) É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações" (STF 1ª T. HC87.662/PE Rel. Min. Carlos Britto j. 05.09.2006 DJU 16.02.2007LexSTF 339:417).

No mesmo sentido, "(...) É idônea a prova testemunhal colhida no auto de prisão em flagrante e reafirmada em Juízo, com plena observância do contraditório, mesmo constituída apenas por depoimentos de policiais que realizaram o flagrante" (LexSTJ 125:338).Destarte, "(...) Nada existe nos autos que possa desabonar os depoimentos dos policiais, invocados na sentença, confirmada no acórdão. Além da comprovação da materialidade do delito, a prova testemunhal decorrente de declarações dos policiais foi colhida, em juízo, assegurado o contraditório, inexistindo qualquer elemento a indicar pretendessem os policiais incriminar inocentes" (STF 2ª T. HC 77.565/SP Rel. Min. Néri da Silveira j. 29.09.1998DJU 02.02.2007, p. 74).

Outrossim, a título de argumentação, como bem destaca o seguinte julgado, a denúncia anônima representa importante instrumento no combate ao tráfico de drogas:"(...) No tocante à delação anônima, não se pode olvidar que as notícias-crime levadas ao conhecimento do Estado sob o manto do anonimato têm auxiliado de forma significativa na repressão ao crime. Essa, inclusive, é a razão pela qual os órgãos de Segurança Pública mantêm um serviço para colher esses comunicados, conhecido popularmente como 'disque-denúncia'. Assim, não há ilegalidade na instauração de investigações deflagradas por denúncia anônima, eis que a autoridade tem o dever de apurar a veracidade dos fatos alegados, desde que se proceda com a devida cautela, o que se revela no presente caso, pois tanto a investigação quanto a ação penal foram conduzidas dentro dos parâmetros estabelecidos pela legislação vigente. (...) Ademais, in casu, a delação anônima culminou com a elucidação dos fatos, não podendo ser taxada de mendaz ou infundada" (TJSP- 4ª Câmara de Direito

Criminal- Ap0002118-10.2015.8.26.0620/Taquarituba - Rel. Des. Camilo Léllis - j. 09.08.2016).

Neste sentido, toda a prova judicial, corroborada pela não menos robusta prova extrajudicial. Vai daí, pois, a condenação do réu é do mais absoluto rigor, muito bem provada nos autos a sua autoria criminosa, mercê de provas idôneas e suficientes à sua responsabilização criminal. Tanto é que, em situações praticamente idênticas às dos autos, decidiu-se:

"MATERIALIDADE - auto de apreensão e laudo toxicológico que restou positivo para a presença do elemento ativo - comprovação que o material apreendido é droga- maconha e cocaína. AUTORIA - depoimento policial que indica a apreensão de droga - validade - depoimento policial só deve ser visto com reservas quando a imputação ao réu visa justificar eventual abuso praticado - inocorrência no caso em tela. TRÁFICO - destinação a terceiros - indícios tais como quantidade incompatível com a figura de usuário; falta de capacidade econômica para o réu possuir a droga apreendida para seu uso pessoal; apreensão de quantia em dinheiro; denúncia anônima confirmando a traficância - tipo congruente (...)" (TJSP - 7ª Câmara de Direito Criminal - Ap 0001689-65.2015.8.26.0160/Descalvado - Rel. Des. Lauro Mens de Mello - j. 24.05.2017); "Apelação - Tráfico de drogas (art. 33, 'caput', § 4º da Lei 11.343/06) - Recurso defensivo - Preliminar - Nulidade - Ilegalidade de provas - Busca e apreensão realizada em sua residência não foi precedida de ordem judicial - Inocorrência - Delito permanente - Prescindível o mandando de busca e apreensão na prisão em flagrante - Precedentes do STJ - Preliminar rejeitada. Mérito - Absolvição pretendida - Insuficiência de provas - Inadmissibilidade - Materialidade e autoria demonstradas - Apreensão de 144 invólucros plásticos de cocaína, pesando 34,78g e a quantia de R\$ 80,00, em posse do acusado - Firmes e coerentes depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela diligência - Condenação de rigor - Desclassificação da conduta imputada ao agente para aquela prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06 - Impossibilidade - A quantidade, natureza e a forma de acondicionamento das drogas, aliadas às circunstâncias fáticas do delito, revelam a traficância. Dosimetria - A pena fixada não merece qualquer tipo de reparo - Regime fechado de rigor - Trata-se de crime hediondo, em que há a necessidade de maior repreensão criminal. Recurso improvido." (TJSP - 11ª Câmara de Direito Criminal - Ap 0034755-05.2014.8.26.0602/Sorocaba - Rel. Des. Salles Abreu - j. 04.11.2015). No mais, o laudo pericial de fls. 177/181 demonstrou que a cédula de papel moeda nacional é falsa e, nos termos da Súmula 73 do STJ, a competência para julgamento é da Justiça Estadual.

Caracterizada, portanto, a traficância e a moeda falsa. Passo, portanto, à dosimetria da pena.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Na fixação da pena, antes, sempre atento às circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal e respeitado o sistema trifásico, observo que o réu ostenta bons antecedentes, por isso fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, pela prática do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, bem como 03 anos de reclusão e 10 dias-multa, pela prática do crime descrito no artigo 289, parágrafo 1º, do Código Penal.

Nada a valorar em sede de segunda fase de dosimetria.

Já na terceira fase, levando em conta tratar-se de réu primário, de bons antecedentes, que não se dedica à atividade criminosa e que não integra organizações criminosas, aplico o redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei de Tóxicos, e diminuo a pena em 2/3, o que perfaz uma pena de 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias-multa.

À míngua de causas legais ou especiais, a autorizar novas modificações, torno definitivas as penas até aqui encontradas.

Nos termos do art. 33, § 2º, "b", observando-se os critérios previstos no art. 59, ambos do Código Penal, aplico o regime semiaberto de cumprimento da pena.

Anoto, por oportuno, que a fixação de regime mais brando e de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não merecem acolhida, pois o delito é assemelhado aos hediondos, bem como existe vedação legal expressa nesse sentido (art. 44, da Lei 11.343/06). Ademais, a pena fixada extrapolou os limites

previstos em lei, contrariando tanto o inciso I do artigo 44 quanto o caput do artigo 77, ambos do Código Penal.

Faculto ao réu o direito de recorrer em liberdade, pois permaneceu em liberdade durante toda instrução probatória, já que a ele foi concedida liberdade provisória, salvo se preso por outro processo. Expeça-se o necessário.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal e CONDENO ISRAEL GLAISON COSTA SILVA, qualificado nos autos, por infração ao disposto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 e no artigo 289, parágrafo 1º, do Código Penal, às penas privativas de liberdade de 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias-multa, pela prática do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, bem como 03 anos de reclusão e 10 dias-multa, pela prática do crime descrito no artigo 289, parágrafo 1º, do Código Penal, a serem cumpridas em regime semiaberto. As penas de multa ficam fixadas no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato. Anoto, por oportuno, que a fixação de regime mais brando e de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não merecem acolhida, pois o delito é assemelhado aos hediondos, bem como existe vedação legal expressa nesse sentido (art. 44, da Lei 11.343/06). Ademais, a pena fixada extrapolou os limites previstos em lei, contrariando tanto o inciso I do artigo 44 quanto o caput do artigo 77, ambos do Código Penal.

Faculto ao réu o direito de recorrer em liberdade, pois permaneceu em liberdade durante toda instrução probatória, já que a ele foi concedida liberdade provisória, salvo se preso por outro processo. Expeça-se o necessário.

Nos termos do artigo 63, da Lei nº 11.343/2006, declaro perdido em favor da União o valor apreendido nos autos (fls. 20/22), já que não comprovada, efetivamente, a origem lícita deles, com exceção do veículo que já foi entregue à proprietária.

Deixo de fixar a indenização a que se refere o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, porque não há parâmetros para tanto.

Após o trânsito em julgado expeça-se a carta de guia para o devido cumprimento da pena acima imposta.

Custas na forma da lei.

P.I.

Votuporanga, 14 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA